COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB
SEDE: SIA, Área de Serviços Públicos, lote "C",
Brasília DF, CEP.: 71215-902
CNPJ.: Nº 00.070.698/0001-11

EXMO. SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF

PROCESSO: ADI5624 e conexas

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB Sociedade de Economia Mista, com sede no SIA, Complexo Administrativo da CEB, em Brasília, Distrito Federal, CNPJ n°. 00.070.698/0001-11, CEP 71.215-902, vem, por seu advogado, à presença de Vossa Excelência, nos termos do **art. 5°, XXXIV, alínea "a", da Constituição Federal** requerer:

- Breve Fato -

O direito de petição é definido como o direito dado a qualquer pessoa que invocar a atenção dos poderes públicos sobre uma questão ou uma situação.

Desse direito, decorre-se que, o mesmo se presta tanto à defesa de direitos individuais contra eventuais abusos, **como também para a defesa de interesses gerais e coletivos**, sendo um instrumento de nítido exercício das prerrogativas democráticas. **Além disso, dirigida a petição à autoridade competente** – órgãos do Legislativo, Executivo ou Judiciário-, **cabe à mesma o dever de rever ou eventualmente corrigir certa medida.**

Assim sendo alicerçado direito de petição junto a esta Suprema Corte Constitucional.

- Do Mérito -

Denota-se que este Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento da ADI 5.624 e conexas decidiu que as **companhias subsidiárias** não necessitam de lei autorizada para alienação ou

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por MURILO BOUZADA DE BARROS em: 07/11/2019 15:12.

alteração do controle acionário, vale transcrever a decisão, "verbis":

> ***"Decisão:** No mérito, em razão de voto médio, o Tribunal referendou, em parte, a medida cautelar anteriormente parcialmente concedida pelo Ministro Ricardo Lewandowski (Relator), para conferir ao art. 29, caput, inc. XVIII, da Lei nº 13.303/2016 interpretação conforme à Constituição Federal, nos seguintes termos: i) a alienação do controle acionário de empresas públicas e sociedades de economia mista exige autorização legislativa e licitação; e ii) a exigência de autorização legislativa, todavia, não se aplica à alienação do controle de suas subsidiárias e controladas. Nesse caso, a operação pode ser realizada sem a necessidade de licitação, desde que siga procedimentos que observem os princípios da administração pública inscritos no art. 37 da Constituição, respeitada, sempre, a exigência de necessária competitividade. Redigirá o acórdão o Ministro-Relator. Plenário, 06.06.2019".*

É de uma clareza meridiana que as empresas estatais "lato sensu" e subsidiárias integrais não dependem de lei autorizativa para alienação do seu controle acionário.

Trata-se, de decisão, **conforme a Constituição**, ou seja, de um método hermenêutico e de **controle de constitucionalidade**, que tem como fim garantir a compatibilidade da norma ao ordenamento **constitucional**, devendo ser utilizada, sempre para dar à lei o sentido adequado da **Constituição Federal**, operando seus efeitos vinculantes para com toda a administração pública, melhor dizendo, a interpretação **conforme a Constituição** denota uma técnica de controle de constitucionalidade, segundo manifestação da própria Corte Constitucional.

Portanto, operou a validade e constitucionalidade do art. 29, XVIII, da Lei 13.303/2016 quanto à desnecessidade de lei autorizativa para alienação das empresas subsidiárias e controladas.

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por MURILO BOUZADA DE BARROS em: 07/11/2019 15:12.

De outra banda, a Resolução 536, de 16 outubro de 2014, desta Corte Constitucional, determina que os acórdãos deverão ser publicados no prazo de até 60 (sessenta) dias o resultado do julgado. Em pesquisa o site do STF a ADIn 5.624 teve seu julgamento publicado em 11.06.2019, portanto, a mais de 60(sessenta) dias, sem que houvesse a publicação do acórdão respectivo.

Fato que a Companhia Energética de Brasília – CEB, acionista majoritária da CEB Distribuição S/A, por sua 98° Assembleia Geral Extraordinária dos Acionista da CEB decidiu pela alienação do controle acionário da CEB Distribuição S/A mediante captação de recursos.

Fato que, em razão de "representação dos empregados da CEB Distribuição S/A", junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal – **TCDF**, foi requerido que a peticionária não desse continuidade ao processo de alienação até publicação do acórdão referente a ADI4.624 e conexas o DJE.

A matéria foi objeto de análise da Secretaria de Contas e Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal quanto à necessidade da publicação do acórdão quanto a supracitada ADI.

Consigna que a CEB em razão do contrato de concessão firmando com Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, **"inadimpliu" cláusula contratual**, no exercício de 2018, referente a índice econômico (covenants), é há forte indício da quebra, pelo segundo ano consecutivo, de nova quebra, **o que dá início a processo de "caducidade" da concessão**, tudo conforme relatado no voto do Conselheiro Relator junto ao TCDF, processo **14174/2019-e**.

Nesta esteira, ante o indicativo de que o TCDF determinará que a CEB somente dê andamento ao processo de transferência de controle acionário mediante captação de recursos financeiros, **cujo prazo finda em 31.12.2019**, prazo de ingresso junto ao Poder

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por MURILO BOUZADA DE BARROS em: 07/11/2019 15:12.

Concedente para dá início do processo de transferência, necessário a comprovação da publicação do acórdão referente à ADI 5.624 e conexas, sob pena de inviabilizar no processo deliberado pelo Controlador (Distrito Federal), e ver a concessionária, CEB Distribuição S/A, a valor, para fins de alienação, de R$ 1(hum) real, caso não ultime os procedimentos determinados pela ANEEL.

Por fim, caso esta Suprema Corte não possa cumprir a publicação do acórdão conforme o prazo estipulado na Resolução 536, de 16 outubro de 2014, requer a certidão de inteiro teor do processo, inclusive quanto ao julgamento visando comprovação regular e legal junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF.

- Do Pedido –

Diante do exposto, seja instada o setor de publicação de acórdão para sua confecção e publicação antes do prazo forense.

Não sento possível o pedido retro, requer a peticionaria a **certidão de inteiro teor do julgamento da ADI 4.62 e conexas.**

Em quanto caso, a intimação do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF (Zona Cívico-Administrativa - Asa Norte, Brasília - DF, 70075-901) do que vier a ser decido quanto ao peticionamento, visando resguardar eventuais responsabilidades.

Espera deferimento,

Brasília/DF, 07 de novembro de 2019.

MURILO BOUZADA DE BARROS
Consultor Jurídico CEB
OAB/DF 11.467

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por MURILO BOUZADA DE BARROS em: 07/11/2019 15:12.